

॥6॥

यह कि वादी के एक में प्रथम दृष्टया मामला बता रहा तथा विवादों से उला तरकारी में भाग पर वादी का कमी समय से सुवाधिकार, अधिकार, दोनों से सुविधा का तदनु भी उसके पक्ष में बनता है।

॥7॥

यह कि प्रतिवादी को जरीये स्थायी निवेष्टा आवा विवादों में खण्ड पर अतिश्रम कर अवैध निर्माण करने से नहा रोका गया तो वादी को उसके सुवाधिकार, अधिकार हवा पानी रोस्ती की सुविधाओं एवं उपयोग, उपयोग से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपूर्तिनिय प्रति कारीत होगी जिसका मूल्यक्रम में नही किया जा सकता।

॥8॥

यह कि वादी को सर्वप्रथम वाद कारण दिन कि 24-6-99 को प्रातः 8.00 बजे उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादों से खण्ड पर अपने कारीगर लाकर चारों ओर नार्च खदवाला शुरू कर दिया तत्पश्चात वादी द्वारा बना करने पर जबरन अतिश्रम कर अपने अवैध निर्माण के पक्ष की दते तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित करने के उपरान्त कोई कार्यवाही न करने के कारण नियमित निरन्तर सातार मान्य न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में उत्पन्न एवं प्रकट हो रहा है।

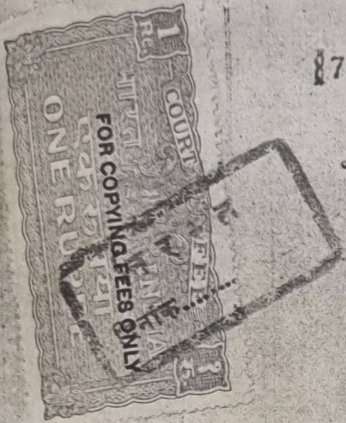
॥9॥

यह कि वादी ने वाद का मूल्यक्रम स्थायी निवेष्टा आवा है अर्थात् 400/- पर निर्धारित कर तदनुसार न्याय शुल्क अदा किया है जो सूचित एवं प्रयाप्त है।

॥10॥

यह कि वादी निम्न अज्ञात का प्रार्थी है।

॥अ॥ यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके परिजन रिश्तेदार मिश्रण एजेंट नोकरान निमेषि कार्य में रत कारीगर बेल्हार आदि को जरीये स्थायी निवेष्टा आवा के पाबन्द किया जाये कि वे वाद पक्ष की मद संख्या 2 में संलग्न मावित्र में दर्ज विवादों ए, बी, सी, डी, में वर्णित हुये सरकारी भू भाग पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिश्रम निमेषि कार्य आदि न करें।



न्यायाधीश की दस्तखत

मुख्य न्यायाधीश

305601

श्री शिवान